

უპირველესტო მნიშვნელობის საკითხები და შემფასებლები საქართველოში

ნაზი ჭიკაიძე
სტუ-ს პროფესორი
ხელაძე თეკლე
სტუ-ს დოქტორანტი

რეზიუმე

ნაშრომი, „უძრავი ქონების შეფასება და შემფასებლები საქართველოში“, ეხება მნიშვნელოვან საკითხებს, რომლებსაც შეუძლიათ გარკვეული გავლენის მოხდენა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე. თანამედროვე პირობებში უძრავი ქონების როლის ზრდამ გამოიწვია ინტერესის ზრდა მისი შეფასების საკითხში. თითოეულ ქვეყანას აქვს საკუთარი მიდგომა უძრავი ქონების შეფასებაში. ეს გარკვეულ ქაოსს იწვევს. ამან განაპირობა ისეთი სისტემის შემოღების აუცილებლობა, რომელიც მისაღები იქნებოდა თითოეული ქვეყნისათვის. შეფასების ერთიანმა, საერთაშორისო სისტემამ, შესაძლებელი გახდა უძრავი ქონების შეფასება საერთაშორისო დონეზე. შეფასების პროცესი მოიცავს კონკრეტულ ეტაპებს. კერძოდ, ეტაპების რაოდენობა დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა შეფასების გამოყენების მიზნობრიობა, ქონების ხასიათი, შეფასებისათვის აუცილებელი სამუშაოების მასშტაბი, ასევე მონაცემთა ხელმისაწვდომობა. ქვემოთ წარმოდგენილი ნაშრომი სწორედ ამ საკითხებს შეეხება.

გარდა საერთაშორისო სტანდარტებისა, უძრავი ქონების შეფასებისას, მნიშვნელოვანია პროფესიონალი შემფასებლების არსებობა. პროფესიონალი შემფასებლების არსებობის საკითხი საქართველოში უფრო მწვავეა, ვიდრე საერთაშორისო სტანდარტების არარსებობა, ვინაიდან საქართველოში არსებული „შემფასებლები“, ხშირ შემთხვევაში, საქართველოში გავრცელებულ სტანდარტებსა და მეთოდებსაც კი არ იყენებენ.

საკვანძო სიტყვები: უძრავი ქონება, უძრავი ქონების შეფასება, ღირებულება, ფასი, სტანდარტი.

REAL ESTATE APPRAISAL AND APPRAISERS IN GEORGIA

Nazi Chikaidze
Professor of GTU – Georgian Technical University
Tekle Kheladze
PhD student of GTU – Georgian Technical University

ABSTRACT

The thesis of this work, “ International Valuation Standards Of Real Estate And Problems Of Their Use In Georgia “, is dedicated to the discussion of the important issues, which may have some influence on the country's economy. In modern conditions real estate takes important part in the country's economy . so it's creates interest in assessment of the real estate. Each country has its own approach to the assessment of real estate. This leads to a certain chaos. Therefore it was necessary to introduce such a system, which would be acceptable for the countries. The evaluation process includes specific steps. In particular, the number of stages depends on factors such as the assessment of the purposeful use, the character of the property, review of the scale of the works, as well as database access. International system of the unified assessment, makes possible assesment the real estate on international level. This is the subject of the work below. Theme of this work reviews standards of valuation witch adopted by the International Council for assessment. The standards discussed in this theme , are based on international standards and are most often used in Georgia.

Besides international standards, real estate assessment is important for professional evaluators. The question of existence of professional appraisers is more acute than in the absence of international standards, because the “assessors” in Georgia often do not even use standards and methods wich are spread in Georgia.

key words: Real estate, Real Estate Appraisal, cost, price, standard.

შესავალი

უძრავი ქონება ეს არის მიწა, მიწაზე არსებული შენობა-ნაგებობები, ხეები და მიწისქვეშა წიაღისეული. უძრავი ქონება, თანამედროვეობაში, წარმოადგენს მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული ქონების უმეტეს ნაწილს.

უძრავი ქონება ეკონომიკისთვის საინტერესო მაშინაა, თუ იგი წარმოდგენილია ღირებულებით ფორმაში. სწორედ ამიტომ, უძრავი ქონების შეფასებას, 21-ე საუკუნეში, დიდი ყურადღება ეთმობა.

უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა თანამედროვე საქართველოში ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს. მსოფლიო დონეზე უძრავი ქონების ბაზრის განვითარება უძრავი ქონების შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებას მოითხოვს. უძრავი ქონების რეალური ღირებულების განსაზღვრის გარეშე შეუძლებელია უძრავი ქონების ბაზრის ეფექტური განვითარება.

უძრავი ქონების შეფასება, მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების პარალელურად, საერთაშორისო ხასიათის მატარებელი გახდა და შესაბამისად აუცილებელი გახდა შემოღებულიყო შეფასების ერთიანი, საერთაშორისო სისტემა, რომელიც გაითვალისწინებდა ყველა დაინტერესებული პირის ინტერესებს. სწორედ ამ საკითხის წამოჭრით, საფუძველი ჩაეყარა შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებს (IVS), რომელიც შემუშავებული იქნა შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საკონსულტოს მიერ (IVSC).

სტანდარტების დამკვიდრების პარალელურად, მოთხოვნა წარმოიშვა პროფესიონალ და გამოცდილ შემფასებლებზე. სწორედ ამ საკითხებზეა ყურადღება გამახვილებული მოცემულ სტატიაში.

ძირითადი ნაწილი

როდესაც ვსაუბრობთ უძრავი ქონების შეფასებაზე, მნიშვნელოვანია მრავალი ნიუანსის გათვალისწინება. მათ შორის უმნიშვნელოვანესია უძრავი ქონების კლასიფიკაცია, ვინაიდან მათი შეფასება სწორედ კლასიფიკაციაზეა დამოკიდებული. ყველა სახის ქონებას გააჩნია თავისი სპეციფიკა და შესაბამისად, შეფასების დროს საჭიროა მათი გათვალისწინება.

უძრავი ქონების ხასიათის განსხვავებულობიდან გამომდინარე, განსხვავებულია მისი შეფასების მეთოდები და სანდარტები. ქონების ზუსტი შეფასება მნიშვნელოვანია მისი ღირებულების დადგენისთვის.

მსოფლიოში კერძო საკუთრების, კორპორატიული და საზოგადოებრივი სიმდიდრის დიდ ნაწილს, უძრავი ქონება წარმოადგენს. შესაბამისად, წარმოიშობა უძრავი ქონების შეფასების სტანდარტებისა და შემფასებლების აუცილებლობა. უძრავი ქონების შემფასებლები არიან პირები, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს უძრავი ქონების ფლო-

ბისა და განკარგვის საკითხებთან დაკავშირებით.¹

შეფასება არის შემფასებლის მეთოდური დასკვნა უძრავი ქონების ფასის შესახებ.² შესაფასებელი ობიექტის შეფასების საფუძველს წარმოადგენს შემკვეთსა და შემფასებელს შორის დადებული შეფასების ხელშეკრულება, რომელიც კანონს შეესაბამება.

უძრავი ქონების შეფასება მნიშვნელოვანია:

- ყიდვა-გაყიდვის ან გაქირავების, დაგირავების შემთხვევაში;
- აქციონერული საქმიანობისა და ქონების წილის გაყოფის შემთხვევაში;
- ახალი მენილეების მოზიდვისა და დამატებითი აქციების ემისიის დროს;
- გადასახადის დადგენის მიზნით ქონების ობიექტების (შენობების და მიწის ნაკვეთების) შეფასება;
- უძრავი ქონების ობიექტების დაზღვევისთვის;
- უძრავი ქონების დაგირავება საკრედიტო ანაზღაურებისთვის;
- უძრავი ქონების გამოყენება, როგორც წარმოების საწყისი კაპიტალი;
- საინვესტიციო პროექტების შემუშავებისა და ინვესტიციების მოზიდვის დროს;
- უძრავი ქონების ობიექტების ლიკვიდაციის დროს;
- მემკვიდრული უფლებების აღსრულების დროს, სასამართლო გადაწყვეტილების დროს, ქონებასთან დაკავშირებული დავების გადაწყვეტისას;

• უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლებების რეალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები და სხვა.³

შეფასების საერთაშორისო სტანდარტები შემუშავებულია შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IVSC) მიერ. იგი დაარსდა 1980 წლის დასაწყისში უძრავი ქონების შემფასებლების მიერ. 90-იანი წლებიდან მოიცავს ბიზნესის შეფასების საკითხებსაც. შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო (IVSC) (შსსს) არის დამოუკიდებელი, არაკომერციული, კერძო სექტორის ორგანიზაცია, რომელიც მოწოდებულია, ემსახუროს საზოგადოების ინტერესებს.

როდესაც შეფასების ანგარიში მითითებულია, რომ შეფასება განხორციელდეს შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, იგულისხმება, რომ დაცულია ყველა შესაფერისი ცალკეული სტანდარტის მოთხოვნა.

შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ მოწოდებული სტანდარტები ითვალისწინებს, როგორც მოძრავი, ისე უძრავი ქონების შეფასების სტანდარტებს. შეფასების საერთაშორისო საბჭოს მიერ შემუშავებული ზოგადი სტანდარტე-

1 Understanding the Appraisal, Copyright © 2013 Appraisal Institute.

2 International Valuation Standards, 2011

3 Оценка недвижимости, Грязнова А.Г., Федотова М.А. 2010

ბია:⁴

- შსს 101- „სამუშაოს მასშტაბები“;
- შსს 102- „შეფასების განხორციელება“;
- შსს 103- „ანგარიშის მომზადება“.

აღნიშნული ზოგადი სტანდარტებისა, 2017 წლიდან მათრიცხვს დამატა სტანდარტები 104 და 105:

- შსს 104- „ღირებულების საფუძვლები - დასკვნის საფუძვლები“
- შსს 105- „ შეფასების მიდგომები და მეთოდები - დასკვნის საფუძვლები“

შსს 104 სტანდარტი მოიცავს IVS თანახმად დადგენილ ღირებულებას, გარდა ამისა სხვა ორგანიზაციების მიერ დადგენილ ღირებულებას. ამ სტანდარტის მიზანია შექმნას ინფორმაციული ბაზა, სადაც მოცემული იქნება ინფორმაცია შესაფასებელი ობიექტის შესახებ და მისი ღირებულების ყველა შესაძლო ვარიანტი, ღირებულების დადგენის სხვადასხვა ვარიანტები, რათა მომხმარებლისთვის მარტივი იყოს ინფორმაციის მიღება.

შსს 105 მოიცავს შეფასების სრულფასოვან მეთოდებსა და მიდგომებს, რომლებიც გამოიყენება ყველა შეფასების პროცესში და იგი წარმოადგენს გენერალური სტანდარტების ნაწილს.

2017 წლიდან შეიცვალა სტანდარტი 230 და გახდა შსს 400 – „ინტერესი უძრავ ქონებაში“. უძრავ ქონებაში არსებული ინტერესების შეფასებასთან მიმართებით ზოგად სტანდარტებში მოცემული პრინციპები გამოიყენება. წინამდებარე სტანდარტი მოიცავს მხოლოდ ამ პრინციპების სახეცვლილებებს, დამატებით მოთხოვნებს ან კონკრეტულ მაგალითებს, თუ როგორ გამოიყენება ზოგადი სტანდარტები ისეთ შეფასებებში, რომლებსაც ეს სტანდარტი ეხება.

ასევე შეიცვალა სტანდარტი 233 – „მშენებარე საინვესტიციო ქონება“ და 2017 წლის მონაცემებით ეს არის სტანდარტი 410, რომელიც მოიცავს ზოგად სტანდარტებს და შსს 400 – „ინტერესი უძრავ ქონებაში“. წინამდებარე სტანდარტი მოიცავს მხოლოდ ამ პრინციპების სახეცვლილებებს.

შსს 310 უძრავ ქონებაში არსებული ინტერესების შეფასება სესხის უზრუნველყოფის მიზნებისთვის მოიცავს საკითხებს, რომლებიც შეეხება სესხის უზრუნველყოფას უძრავი ქონებით.

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ქვეყნის მიზანია ქართული ბაზრი გახდეს საერთაშორისო ბაზრის მონაწილე, ჯერ კიდევ უამრავი ცვლილება განსახორციელებელი. ყველაზე მწვავედ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უძრავი ქონების ბაზრის საკითხია. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს კომპანიები, რომელთა საქმიანობის სფეროს სწორედ უძრავი ქონების შეფასება წარმოადგენს, ეს სფერო საწყის ეტაპზე. ეს გამოწვეულია რიგი ფაქტორებით.

მიუხედავად ამისა, საქართველოში არსებობს სტანდარტები, რომლებიც დაფუძნებულია შეფასების საერთაშორისო საბჭოს მიერ შემუშავებულ

სტანდარტებზე. ეს სტანდარტებია:

1. შეფასება საბაზრო ღირებულების დადგენის მიზნით;

2. შეფასება არასაბაზრო ღირებულების დადგენის მიზნით;

3. შეფასების ანგარიში.⁵

შეფასების პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: პრობლემის იდენტიფიკაცია; კლიენტი; შეფასების დასკვნის მომხმარებლები; შეფასების დასკვნის გამოყენების მიზნობრიობა; ღირებულების სახე და მისი განსაზღვრა; შეფასების თარიღი; ქონების იმ მახასიათებლების იდენტიფიკაცია, რომლებიც მნიშვნელოვანია შესაფასებელი ღირებულებისა და შეფასების დასკვნის გამოყენების თვალსაზრისით; შეფასების პირობები.

რაც შეეხება მეთოდებს, რომლებიც გამოიყენება საქართველოში, ესენია:

- გაყიდვების შედარების მეთოდი;
- შემოსავლების კაპიტალიზაციის მეთოდი;
- დანახარჯების მეთოდი.⁶

კონკრეტულად მინის შეფასების დროს გამოიყენებენ შემდეგ მეთოდებს:⁷

- **გაყიდვების შედარება;**
- მინის ნაკვეთისა და შენობის ღირებულებას შორის ნილობრივი გადანაწილება;
- ღირებულების გამოყოფა;
- ნაკვეთებად დაყოფა;
- ნაშთის ტექნიკა (ნარჩენი ღირებულება);
- მინის საიჯარო შემოსავლის კაპიტალიზაცია (ზედმეტი ღირებულების ან ქონების ფულად კაპიტალად გადაქცევა);

განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნები იყენებენ ეგრეთ წოდებულ URAR(Uniform Residential Appraisal Report) საცხოვრებლის უნივერსალური შეფასების ანგარიშს, რომელშიც დეტალურადაა ჩამოთვლილი უძრავი ქონებისა და მასზე შესა-

დარებელი ობიექტების ყველა ანგარიშგასანევი პარამეტრი. URAR-ის მიხედვით უძრავი ქონების შეფასების მექანიზმი მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული და კომპლექსურად ითვალისწინებს ობიექტის ლოკაციას, ურბანული განვითარების დონეს, მიმდებარე ტერიტორიის განვითარების ტემპს, ფასების ზრდისა თუ ვარდნის ტენდენციას ობიექტის სიახლოვეს, მოთხოვნა-მიწოდების ბალანსს მიმდებარე ტერიტორიაზე, ანგარიშსწორების ფორმას, ხმაურის და აქტივობის დონეს, საკანალიზაციო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის ორგანიზებას, ობიექტის ექსპლუატაციის ვადას, შენობის ფუნდამენტის ტიპს და მდგრადობას, გადახურვის ტიპს, გამოყენებულ და ექსტერიერის მოსაპირკეთებელ მასალებს, ობიექტის ცვეთის დონე, სამე-

5 <http://asset-ge.org/standards-2/>

6 ანგარიში უძრავი ქონების შეფასების შესახებ, <http://www.railway.ge/files/Proeqtebi/bypass/ang.pdf>

7 უძრავი ქონება - მიწის ნაკვეთის შეფასება, <http://www.aura.ge/menu/2-istoriebi/133-palitra/1062-udzravi-qoneba--mitsis-nakvetis-shefaseba.html>

ზოგჯერ სოციალურ სტატუსს, შენობის ენერგო ეფექტურობას, ხანძარსა და სანაღმდეგო უსაფრთხოებას, ობიექტის ინოვაციურ-ტექნოლოგიურ სფეროს და სხვა მრავალ ფაქტორს.

აღნიშნული შეფასების მეთოდის გამოყენება საქართველოში შეუძლებელია, ვინაიდან საქართველოში არ არის გათვალისწინებული არცერთი ანგარიშგასანევი პარამეტრი, რომელზედაც საუბარია აღნიშნულ შეფასების ანგარიშში.

საქართველოში უძრავი ქონების შეფასება მრავალი ფაქტორის უგულებელყოფით ხდება. სწორედ ამიტომ, საჭიროა ქვეყანაში არსებობდეს ობიექტური და საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული შეფასების სისტემა. ამ საკითხის მიმართ, როგორც უკვე ავლიშნეთ, ინტერესი დღითიდღე იზრდება. თუმცა მხოლოდ ინტერესის ზრდა სფეროს განვითარებას ხელს ვერ შეუწყობს, საჭიროა შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და რაც მთავარია, მოხდეს კანონმდებლობის გადახედვა.

დასკვნა

საქართველოში დღეისათვის, როგორც უკვე არაერთხელ იქნა აღნიშნული, ინტერესი უძრავი ქონების ბაზრის განვითარების მიმართ იზრდება, ვინაიდან მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკის დიდ ნაწილს სწორედ ეს სფერო მოიცავს. მიუხედავად მზარდი ინტერესისა, საქართველოში შემფასებლების დაბალი დონეა. ჩვენი პრაქტიკისთვის დამახასიათებელი არაა უძრავი ქონების შეფასება სხვადასხვა მიზნისთვის. უძრავი ქონებაზე ფასები ძირითადად პირადი ინტერესებიდან გამომდინარეობს და ღირებულების დადგენის დროს არ არის გათვალისწინებული არც ერთი ზემოთ ხსენებული სტანდარტი. საქართველოში არსებულ შემფასებლებს არ გააჩნიათ შესაბამისი კვალიფიკაცია და პრაქტიკა უძრავი ქონების შეფასებისას საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებისა. ამავდროს ჩვენი კანონმდებლობით არ მოეთხოვებათ არანაირი მტკიცებულება იმისა, რომ შეფასება მოხდა საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით.

თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ფაქტი, რომ შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებისთვის უნდა არსებობდეს ობიექტი, რომელიც

აგებულია რომელიმე საერთაშორისო სტანდარტის გათვალისწინებით. ქართული რეალობიდან გამომდინარე, არსებული პრობლემის დანახვა შესაძლებელია შეუიარაღებელი თვალითაც კი, ამ შემთხვევაში საუბარია შენობა-ნაგებობებზე, რომელთა რიცხვიც გამუდმებით იზრდება. აღნიშნული პრობლემა სხვა მრავალი პრობლემის გამომწვევი მიზეზი ხდება. შესაბამისად აუცილებელია ამ საკითხისადმი სათანადო ყურადღების დათმობა. აუცილებელია შესაბამისი კანონმდებლობის შემოღება და საქართველოში არსებული მცირე რაოდენობის ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა, რომელთა ფუნქციონირების სფერო ამ საკითხებს მოიცავს.

კომპეტენტური შეფასების ორგანოებისა და შემფასებლების არსებობა, სფეროს განვითარებას ხელს შეუწყობს და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას საშუალებას მისცემს განვითარდეს საერთაშორისო დონეზე ამ მიმართულებით.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. სიჭინავა ა., კოლუაშვილი პ., ეგიაშვილი დ., მესხიშვილი ა. „უძრავი ქონება“, თბილისი, 2012
2. The Appraisal of Real Estate, 847 pages, 14th Edition, (2013)
3. Understanding the Appraisal, Copyright © 2013 Appraisal Institute.
4. Оценка недвижимости, Грязнова А.Г., Федотова М.А. 2010
5. International Valuation Standards, 2013
6. International Valuation Standards, 2017
7. ანგარიში უძრავი ქონების შესახებ, <http://www.railway.ge/files/Proeqtebi/bypass/ang.pdf> უკანასკნელად გადამოწმებულია 10/04/2018
8. <http://asset-ge.org/standards/> უკანასკნელად გადამოწმებულია 10/04/2018
9. <https://www.ivsc.org/news/article/ivsc-launches-new-global-standards-for-valuation-profession> უკანასკნელად გადამოწმებულია 10/04/2018
10. უძრავი ქონება - მიწის ნაკვეთის შეფასება, <http://www.aura.ge/menu/2-istoriebi/133-palitra/1062-udzravi-qoneba--mitsis-nakvetis-shefaseba.html> უკანასკნელად გადამოწმებულია 10/04/2018